

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2303/2533

สิบโทวิทย์ โฉมสิตมาน

โจทก์

นางสิน มากแสง กับพวก

จำเลย

นางสิน มากแสง กับพวก จำเลยที่ 1

ถึงที่ 5

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งห้าฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน  
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 148)

ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 6 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ไปดำเนินการจดทะเบียน  
แบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ 6235 ตำบลบางจานอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เฉพาะ  
ส่วนด้านทิศเหนือภายในกรอบเส้นสีดำหมายเลขสี่เขียวหมายเลข 4 ในแผนที่วิวาท  
เนื้อที่ประมาณ 1 งาน 75 ตารางวา ให้เป็นของโจทก์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ศาล  
มีคำพิพากษา หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาศาลอุทธรณ์  
พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 140,142)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ  
128)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับในระหว่างฎีกาแต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งเจ้าพนักงานที่ดินทราบ

---

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับในระหว่างฎีกาแต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งเจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-เคียง บุญเพิ่ม-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |